

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7186/2540

นาย กิมจิวิ ธีระวงศ์ไพ ศาล
นาย บุญ ญฤทธิ์ ทองเสียน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39

จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์บางส่วนก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา แต่โจทก์ไม่ได้ตกลงรับข้อพิพาทหรือสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 แก่จำเลย จึงไม่เป็นการยอมความกัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ยังไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2536 จำเลยสั่งซื้อน้ำมันหลายชนิดไปจากโจทก์เป็นเงิน 200,000 บาทและออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอำเภอปราสาทรวม 4 ฉบับ สั่งจ่ายเงินฉบับละ 50,000 บาทหมายเลข 01256-36 ถึง 0156939 วันที่ 25 กรกฎาคม 2536วันที่ 25 สิงหาคม 2536 วันที่ 5 กันยายน 2536 และวันที่ 25 ตุลาคม 2536 ตามลำดับ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ก่อนเช็คถึงกำหนดจำเลยขอผิดให้นำเช็คไปเบิกเงินในกลางเดือนพฤศจิกายน 2536เมื่อถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2536 เวลากลางวันโจทก์จึงนำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุกกระหนงละ 2 เดือน รวม 4 กระหนง รวมจำคุก 8 เดือน จำเลยชำระหนี้แล้วบางส่วน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระหนงไม่เกินห้าปี จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งคงฎีกาได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่งข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า การที่จำเลยชำระเงินให้โจทก์บางส่วนในระหว่างการพิจารณาของศาลนั้น เป็นการชำระหนี้หลัง

จากจำเลยกระทำความผิด มีผลเพียงเพื่อบรรเทาความเสียหายของโจทก์ลงบางส่วน คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยว่าการที่จำเลยชำระหนี้ตามเช็คให้แก่โจทก์เป็นบางส่วนก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาถือว่าโจทก์กับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วอันเป็นเหตุให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปหรือไม่เห็นว่า แม้จำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์แต่ก็ไม่ครบจำนวนเงินในเช็ค ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ตกลงระงับข้อพิพาทหรือสละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยแต่อย่างใด จึงฟังได้แต่เพียงว่า หากจำเลยนำเงินตามเช็คจำนวน 200,000 บาท มาชำระให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์สละสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเมื่อจำเลยไม่ได้นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์ครบถ้วน จึงไม่มีผลเป็นการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ยังไม่ระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตากร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ